

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3096/2543

นาย ไพบุลย์ หิรัญมุทรารณ
กรมบังคับคดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 145

คำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่
ฟังว่า ราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน
และเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่ปรากฏว่าผู้เข้าสู่ราคาสมคบกับเจ้าพนักงานบังคับคดี
เพื่อกดราคาทรัพย์สินที่ขายโดยไม่สุจริต และเจ้าพนักงานบังคับคดี มิได้ทำผิดหน้าที่ใน
การขายทอดตลาดนั้นผูกพันโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องอีกว่าการขายทอดตลาด
ไม่ชอบถือว่าจำเลยทั้งหกมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์และไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยที่ 2 และที่
3 เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1343 ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งโจทก์เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งของศาลจังหวัดตรัง
โดยไม่สุจริต จงใจสมคบกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 รีบขายที่ดิน
ไปในราคา 6,500,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงตามราคาตลาดตามที่โจทก์ได้ยื่น
คำคัดค้านการขายทอดตลาดไว้แล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมทราบดีว่าที่ดินดังกล่าว
ควรจะขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 10,500,000 บาท ทำให้โจทก์เสียหายต้องขาด

ประโยชน์ที่ควรจะได้ 4,000,000 บาท จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างหรือตัวการจึงต้อง
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงิน
4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ขายทอดตลาดที่ดินของ
โจทก์ไปตามขั้นตอนตามระเบียบคำสั่งอันได้กำหนดไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาดจนศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (ที่ฎกศาลอุทธรณ์ภาค 3) ว่าจำเลยที่ 2
และที่ 3 ได้ขายทอดตลาดโดยสุจริตมิได้สมคบกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 จึงมีคำสั่งยก
คำร้องของโจทก์ คำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดจึงผูกพันโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3
ขายทอดตลาดที่ดินของโจทก์ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว โจทก์ฟ้องคดี
ละเมิดเกิน 1 ปี นับแต่วันขายทอดตลาดจึงขาดอายุความแล้วการที่ศาลฎีกามีคำ
พิพากษาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2539 ไม่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ฟ้องโจทก์
เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 เข้าร่วมประมูลในการขายทอด
ตลาดโดยสุจริตและเปิดเผย ราคาที่ขายได้เป็นราคาตลาดและสูงกว่าราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์แถลง
ต่อศาลจังหวัดตรังว่าไม่ตั้งใจให้ศาลฎีกาไต่ถามให้โอนขายที่ดินแก่ผู้ซื้อทรัพย์ได้
สิทธิของโจทก์มิได้ถูกโต้แย้ง โจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยมูลละเมิดเกิน 1 ปี จึงขาดอายุ
ความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นที่สองสถาน โจทก์และจำเลยทั้งหกแถลงยอมรับข้อเท็จจริงว่า มูลละเมิดคดี
นี้สืบเนื่องจากการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1343 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง

ต้ง จังหวัดต้ง ในคดีหมายเลขแดงที่ 765/2534 ของศาลจังหวัดต้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 ทำให้โจทก์คดีนี้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ และรับว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าวต่อศาลจังหวัดต้ง ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3499/2538 ระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์นายไพบูลย์ หิรัญมูทราภรณ์ จำเลย โจทก์ได้ทราบคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2539 และจำเลยทั้งหกยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายว่าเนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งโจทก์เป็นจำเลยในคดีดังกล่าวจึงมีผลผูกพันโจทก์และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2540 และคำร้องของจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2540 แต่โจทก์ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า ข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดชี้สองสถาน งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยทั้งหก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้แม้คู่ความทั้งสองฝ่ายจะมีได้ฎีกาขึ้นมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ประกอบด้วยมาตรา 246, 247 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536

จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1343 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ของโจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 765/2534 ของศาลจังหวัดตรังในคดีดังกล่าว โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลฎีกาพิพากษายืน ปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3499/2538 ระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์ นายไพบูลย์ หิรัญมุทรานาภรณ์จำเลย โดยศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานบังคับคดี ในการประมูลเพื่อสู้ราคาไม่ปรากฏว่าผู้เข้าสู่อำนาจสมคบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อกดราคาทรัพย์สินที่ขายโดยไม่สุจริต และไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีทำผิดหน้าที่ในการขายทอดตลาดแต่ประการใด คำพิพากษาศาลฎีกาจึงผูกพันโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 โจทก์ฟ้องคดีนี้อ้างว่าการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีสมคบกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ผู้เข้าสู่อำนาจขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่สุจริต ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อนหาได้ไม่ และเมื่อศาลฎีกาพิพากษาว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวกระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือได้ว่าจำเลยทั้งหกมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์และไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ส่วนฎีกาของโจทก์ประเด็นข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน

(วิชัย วิสิทธิ์วงศ์-กนก พรณรรักษ์-วิชัย วิวิตเสวี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ